Spreeufer Liegenschaften KG
Werkbahn 4, 03044 Cottbus

Spreeglasur Industriekeramik GmbH
Brennring 17, 03044 Cottbus

18.11.2022 | CB-V-10 | Vertragsausfertigung

Mietvertrag über das Außenlager Werkbahn 12

1 Parteien und Mietgegenstand

Die Spreeufer Liegenschaften KG, vertreten durch Karin Feldt, vermietet an Spreeglasur Industriekeramik GmbH, vertreten durch Elin von Tannrode, das abgeschlossene Außenlager Werkbahn 12 in Cottbus mit 410 m² Lagerfläche, Ladezone und gemeinsamer Hofzufahrt. Die Produktionshalle Brennring 17 gehört nicht zum Mietgegenstand. Die Parteien haben den Lageplan bei der Übergabe am 1. Dezember 2022 abgezeichnet.

2 Nutzung und Übergabe

Die Fläche dient der trockenen Lagerung von Verpackungen, Ersatzteilen und bereits gebrannten Keramikteilen. Brennöfen, gefährliche Stoffe oder bauliche Eingriffe bedürfen vorheriger Zustimmung. Die Vermieterin übergibt einen geräumten, abschließbaren und besenreinen Raum sowie zwei Schlüssel. Die vorhandenen Regale verbleiben in ihrem Eigentum.

3 Laufzeit und laufende Vergütung

Das Mietverhältnis beginnt am 1. Dezember 2022 und ist bis 30. November 2027 fest abgeschlossen. Eine ordentliche Kündigung während dieser Bindung ist ausgeschlossen. Die feste Bruttomiete beträgt 9.000 EUR monatlich einschließlich Umsatzsteuer. Zusätzlich werden nachgewiesene Verbrauchs- und Hofbetriebskosten monatlich abgerechnet. Die für Juli 2024 bis April 2026 beiderseits bestätigten Endbeträge stehen vollständig in der Vertragsanlage CB-V-13. Im historischen Buchungstext wird die Abrechnung als Werkhallenmiete bezeichnet; gemeint ist dieses Außenlager, nicht die eigene Produktionshalle. Eine Kaution wird nicht erhoben.

4 Zustand und Erhaltung

Die Mieterin trägt die gewöhnliche Reinigung und meldet Schäden unverzüglich. Dach, tragende Bauteile und Hauptanschlüsse erhält die Vermieterin. Veränderungen dürfen nur nach schriftlicher Freigabe vorgenommen werden. Die Mieterin haftet für schuldhaft verursachte Schäden nach den gesetzlichen Regeln; eine verschuldensunabhängige Haftung wird nicht vereinbart.

5 Beendigung und Rückgabe

Bei Vertragsende gibt die Mieterin das Lager geräumt und besenrein mit sämtlichen Schlüsseln zurück. Eigene Einbauten entfernt sie, soweit nicht schriftlich ihre Übernahme vereinbart wurde. Eine vorzeitige einvernehmliche Beendigung muss den Termin, die laufenden Zahlungen und eine etwaige Abfindung ausdrücklich regeln. Ein Auszug allein beendet die feste Laufzeit nicht.

6 Zugang und Abrechnung

Die Vermieterin darf das Lager nach Terminankündigung zur Zustandskontrolle oder erforderlichen Instandhaltung betreten. Bei Gefahr ist unverzüglich Zugang zu gewähren. Die Parteien protokollieren die Rückgabe gemeinsam und trennen laufende Entgelte, Schäden und eine vereinbarte Vertragsabfindung.

7 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

8 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Elin von Tannrode rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Karin Feldt

gez. Elin von Tannrode